審判程序 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：管轄與迴避、準備程序、審判期日、判決、簡式審判、簡易程序、協商程序、沒收特別程序、國民參與審判
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）

壹、管轄、迴避與送達

1、108年第7題（原第42題）

> 被告甲之戶籍設於新北市板橋區，其於準備程序向法院陳明現於新北市土城區租屋居住。法院僅向甲之戶籍地址送達傳票，甲未到庭，法院是否得裁定為公示送達？

(A) 否。只有判決書才得以裁定公示送達，傳票僅須張貼於法院牌示處，不必裁定為公示送達
(B) 是。送達之地址有複數時，法院僅須擇一送達即可
(C) 否。甲既然已經向法院陳明，自應向土城區租屋處為送達，方為合法
(D) 是。刑事訴訟法明定以戶籍地址為應送達處所，若按戶籍地址送達不到，自得裁定公示送達

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	公示送達並非僅限於判決書，傳票亦得為公示送達。但本題關鍵在於法院未向甲陳明之住居所送達，尚未窮盡送達方法，不得逕為公示送達。
(B)	✗	被告已向法院陳明現居地址，法院應向該陳明之住居所送達，不得僅因戶籍地址送達不到即認已合法送達。
(C)	✓	依刑訴§55 I，被告得向法院陳明住居所或事務所。甲既已於準備程序陳明現於土城區租屋居住，法院自應向該處送達，方為合法。僅向戶籍地址送達而未向陳明之住居所送達，不得認為送達不到而裁定公示送達。
(D)	✗	刑事訴訟法並未規定以戶籍地址為唯一應送達處所。被告已陳明住居所者，應優先向該處送達。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 被告得向法院陳明住居所或事務所（刑訴§55 I），法院應向該處送達。
> - 法院須窮盡合法送達方式後，始得裁定公示送達，不得僅因戶籍地送達不到即逕為公示送達。
> - 戶籍地址 ≠ 唯一應送達處所：被告已另行陳明地址者，以陳明之地址為準。

2、109年第1題（原第36題）

> 屏東東港籍漁船行經公海時，高雄市籍的船員甲遭菲律賓海岸巡防隊隊員乙開槍射擊死亡。關於本案之土地管轄及其理由，下列敘述何者最正確？

(A) 由臺灣屏東地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，且漁船為犯罪地
(B) 由臺灣屏東地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，亦為其出發地
(C) 由臺灣高雄地方法院管轄。因為甲的戶籍是高雄市
(D) 由臺灣高雄地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，且為行為地

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	漁船在公海上並非我國領土之延伸，不宜逕稱「漁船為犯罪地」。管轄之理由應以船籍港所在地（東港）之出發地為依據。 依刑訴§5 II，在中華民國領域外之中華民國船艦內犯罪者，以船舶所屬港口（船籍港）所在地為其犯罪地。東港籍漁船之船籍港為東

(B) ✓ 港，屬臺灣屏東地方法院管轄區域，故由屏東地院管轄。

(C) ✗ 被害人甲之戶籍為高雄市，但土地管轄應依犯罪地或被告住所、居所、所在地定之（刑訴§5），非以被害人戶籍為準。

(D) ✗ 管轄法院應為屏東地院而非高雄地院，且理由部分「行為地」之表述不準確——應以船籍港所在地定管轄。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 中華民國領域外之中華民國船艦內犯罪：以**船籍港所在地**為犯罪地（刑訴§5 II）。
> - 土地管轄依犯罪地或被告之住所、居所、所在地定之（刑訴§5 I）。
> - 被害人戶籍所在地非管轄連繫因素。

3、109年第2題（原第37題）

> 甲涉犯普通強盜罪全程被身為法官的乙所目擊。偵查中，檢察官丙將乙列為證人並傳喚其到場訊問。嗣後檢察官起訴甲犯普通強盜罪嫌，一審判決後，甲提起第二審上訴，法官乙為該案件之陪席法官。公訴檢察官丁由卷宗知悉上情，並聲請調查證據，聲請乙法官迴避。下列敘述何者最為正確？

(A) 乙法官應自行迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁雖明知此事且有所聲請調查證據，但僅甲有權聲請乙迴避
(B) 乙法官應自行迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁雖明知此事且有所聲請調查證據，甲或丁仍得聲請乙迴避
(C) 乙法官毋庸迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁已明知此事且有所聲請調查證據，所以甲或丁均不得聲請乙迴避
(D) 乙法官毋庸迴避，因為乙於該管案件非被害人，所以甲或丁皆無權聲請乙迴避

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	刑訴§17 #4「曾為該案件之證人」之「證人」，實務上係指於該審級之**審判程序**中擔任證人者。乙雖於偵查中以證人身分受訊問，但在第二審審判程序中並未擔任證人，故不當然構成§17 #4之自行迴避事由。
(B)	✗	同(A)之說明，乙未必構成自行迴避事由。且丁已就案件聲請調查證據（有所陳述），依§18 II但書，須迴避原因發生在後或知悉在後者，始得聲請。
(C)	✗	雖正確指出丁已明知卻仍為陳述之法律效果，但理由部分「因為乙於該管案件曾為證人」之前提有誤，乙未必構成該審判程序中之「證人」。
(D)	✓	乙在該案件中並非被害人（§17 #1），亦非該審判程序中之正式證人（§17 #4），故乙法官毋庸自行迴避。既無自行迴避事由，甲或丁均無從依§18 I 聲請迴避。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 法官迴避制度區分**自行迴避**（§17）與**聲請迴避**（§18）。
> - §17 #4「曾為該案件之證人」：係指於**審判程序**中擔任證人，偵查中曾受訊問未必構成。
> - 聲請迴避之前提：須有§17所列事由，或有足認偏頗之虞之具體事實（§18 II）。
> - 當事人已就該案件有所聲明或陳述後，原則上不得再聲請迴避（§18 II 前段）。

4、110年第1題（原第36題）

> 關於法官依法應自行迴避，依現行規定及實務見解，下列何者正確？

(A) 法官甲曾參與第二審判決，經上級審發回後，再行參與更審判決
(B) 法官乙辦理檢察官於偵查中羈押被告之聲請案件，嗣該被告經提起公訴，仍由乙受理
(C) 法官丁僅行準備程序，未及審判，即遷調為第二審法官，該案嗣由其他法官判決被告有罪。被告上訴後，仍分由丁受理
(D) 第三審法官戊撤銷第二審判決，發回更審，又因遷調為第二審審判長，再參與該案件在第二審更審之審判

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	依刑訴§17 #8，曾參與前審之裁判者應自行迴避。法官甲曾參與第二審判決，經發回後再行參與更審，即屬「曾參與前審裁判」，應自行迴避，此選項描述之情形法官應迴避，與題意不符。
(B)	✓	偵查中羈押審查屬**令狀審查程序**，非屬「前審之裁判」。法官乙僅辦理羈押聲請案件，並未就本案為實體裁判，嗣後由乙受理同一被告經起訴之案件，不構成§17 #8之迴避事由。實務認為羈押審查與本案審判性質不同。
(C)	✗	法官丁雖僅行準備程序未參與審判，但其曾「參與」該案件之第一審程序，嗣上訴後再參與第二審，仍有§17 #8之疑慮。實務上認為曾參與下級審程序者，不宜再參與上級審。
(D)	✗	法官戊曾於第三審撤銷發回，即屬「曾參與前審裁判」，不得再參與更審裁判，應依§17 #8自行迴避。

[!NOTE]
重點整理

- 偵查中**羈押審查**（令狀審查）≠「前審裁判」，故辦理羈押聲請之法官嗣後仍得受理同案本案審判，不構成自行迴避事由。
- §17 #8「曾參與前審之裁判者」：包括曾參與下級審有罪/無罪判決後，又參與上級審裁判之情形。
- 第三審撤銷發回後，同一法官遷調至第二審再參與更審→應迴避。

5、112年第10題（原第45題）

法院開庭之傳票經郵務人員於3月5日送達至被告甲之戶籍地址時，因無人在家，乃改送至該戶籍所在地之派出所，並依法製作通知書黏貼以為送達。嗣甲於同日返家後，發現黏貼門首之通知書，乃於翌（6）日至派出所領取。關於此種送達之敘述，下列何者最為正確？

(A) 於3月5日留置派出所時，發生送達效力
(B) 於3月6日領取時，發生送達效力
(C) 自3月5日起，經10日發生送達效力
(D) 自3月6日起，經10日發生送達效力

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	將文書寄存於送達地警察機關，並黏貼通知書，性質為**寄存送達**（刑訴§62準用民訴§138）。寄存送達並非於寄存時即生效力。
(B)	✓	依刑事訴訟法準用民事訴訟法§138之寄存送達規定，寄存送達自應受送達人實際領取寄存文書時起發生送達效力。甲於3月6日至派出所實際領取傳票，故於該日發生送達效力。
(C)	✗	10日期間之規定係舊法或行政程序法之概念，於刑事訴訟法之寄存送達中，以**實際領取日**為送達生效日。
(D)	✗	同(C)，不適用10日後始生效之規定。甲既已實際領取，以領取日為準。

[!NOTE]
重點整理

- 刑事訴訟法之寄存送達：準用民事訴訟法§138，將文書寄存於送達地之警察機關或自治機關，並黏貼通知書。
- 送達效力時點：以應受送達人**實際領取**寄存文書之日為送達生效日。
- 寄存送達 vs 留置送達：留置送達係將文書留置於送達處所即生效；寄存送達須待實際領取。

貳、準備程序

6、108年第6題（原第41題）

合議審判案件，受命法官於準備程序中所為之以下行為，何者為違法？

(A) 若預料證人於審理期日不能到場，受命法官得於準備程序訊問證人，惟此時不適用交互詰問之規定，應由受命法官訊問後，依序由檢察官、辯護人、被告詰問，而其性質為反詰問
(B) 若被告於準備程序就其審判外自白為刑求抗辯，受命法官得為必要之調查。例如：勘驗錄音帶、傳喚製作筆錄之員警，以查明自白之任意性

(C) 若被告於準備程序抗辯證人於審判外之陳述係遭偵查機關以不正方法訊問取得，受命法官得為必要之調查，以查明前開抗辯是否屬實
(D) 受命法官依法得於準備程序行勘驗，但依法應通知被告及其辯護人到場

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓（違法）	依刑訴§276 I，受命法官於準備程序中預料證人不能於審判期日到場者，得於準備程序訊問之。但此時**仍應適用交互詰問之規定**（§276 II），而非由受命法官訊問後依序詰問。本選項謂「不適用交互詰問之規定」，與法律規定相違，故為違法。
(B)	✗（合法）	受命法官於準備程序中得就自白之任意性為必要之調查（刑訴§273 I #4、§156 III），包括勘驗錄音帶、傳喚員警等，此屬受命法官之合法職權。
(C)	✗（合法）	受命法官於準備程序中得處理證據能力之爭執及相關調查（刑訴§273 I #4），被告抗辯證人審判外陳述係以不正方法取得，受命法官得為必要之調查。
(D)	✗（合法）	受命法官得於準備程序中行勘驗（刑訴§279 I），且依法應通知當事人、辯護人到場（§279 II準用§150），此敘述正確。

[!NOTE]
重點整理

- 受命法官於準備程序預料證人不能於審判期日到場→得於準備程序訊問證人（刑訴§276 I），但**仍適用交互詰問規定**（§276 II）。
- 準備程序中受命法官之合法職權：處理證據能力爭執、自白任意性調查、勘驗等（§273 I #4、§279）。
- 準備程序之功能：整理爭點、篩選證據、促進審判期日之迅速集中審理。

7、111年第13題（原第48題）

準備程序中辯護人主張檢察官偵查中所送鑑定不具證據能力，請求傳喚某大學教授出庭作證，說明該鑑定技術之原理以及為何已為先進國家所淘汰。受命法官當庭諭知於下次準備期日傳喚該大學教授出庭。受命法官於準備程序中調查證據之作為是否合法？

(A) 不合法。鑑定人所使用技術是否可信，是法院自由心證的範圍，不應於準備程序中進行調查
(B) 不合法。本於直接審理原則，應讓合議庭於審判中有直接觀察鑑定人之機會，受命法官於準備程序中不得為有關證據能力之證據調查
(C) 合法。準備程序的目的是為了促進審判期日的迅速集中審理，受命法官應做廣泛的實質與程序之證據調查，釐清爭點，促進訴訟經濟
(D) 合法。準備程序本就有篩選證據之功能，故受命法官得就證據能力之有無進行證據調查

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	鑑定技術之可信性涉及證據能力之判斷前提（如科學證據之可靠性），並非單純自由心證範疇。準備程序中就證據能力為調查，屬受命法官之職權範圍。
(B)	✗	直接審理原則係要求法官就**犯罪事實之認定**應親自調查證據，但**證據能力之調查**非屬嚴格證明之範疇，受命法官得於準備程序中為之，不違反直接審理原則。
(C)	✗	準備程序之功能確為促進審判集中審理，但受命法官應為**程序性**之證據調查（如證據能力之有無），而非廣泛的「實質」證據調查。實質犯罪事實之證據調查應保留予合議庭於審判期日為之。
(D)	✓	依刑訴§273 I #4，準備程序應處理「有關證據能力之意見」。受命法官為釐清證據能力之爭執，得傳喚相關人員進行調查，此屬準備程序篩選證據之功能，合法。

[!NOTE]
重點整理

- 準備程序之核心功能：整理爭點、**篩選證據**（包括證據能力之調查）。
- 受命法官得於準備程序中就**證據能力**之有無進行證據調查（刑訴§273 I #4）。
- 證據能力之調查 vs 犯罪事實之調查：前者得由受命法官於準備程序為之；後者應由合議庭於審判期日為之（直接審理原則）。
- 科學證據之可靠性涉及證據能力判斷，得於準備程序中先行釐清。

參、審判期日與調查

8、109年第5題（原第40題）

檢察官對目擊證人行主詰問：「你當場目擊被告在某年某月某日酒駕肇事並犯肇事逃逸罪，是嗎？」辯護人當庭立即提出異議。下列何者不構成得異議之理由？

(A) 誘導訊問
(B) 意見證據
(C) 法律判斷
(D) 傳聞證據

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗（可構成異議理由）	檢察官行主詰問時，原則上不得為誘導詰問（刑訴§166-1 III #1）。本題檢察官之提問「……是嗎？」係以暗示回答內容之方式詰問，屬誘導訊問，辯護人得據以異議。
(B)	✓（不構成異議理由）	「意見證據」係指證人就個人意見或推測所為之陳述。本題檢察官之提問尚未涉及要求證人表達個人意見或推測，而是要求證人就親身經歷之事實為陳述，故「意見證據」不構成異議理由。
(C)	✗（可構成異議理由）	檢察官之提問中使用「犯肇事逃逸罪」，此屬法律評價而非單純事實陳述，要求證人就法律判斷事項為陳述，辯護人得以「非證人所能回答之法律問題」提出異議。
(D)	✗（可構成異議理由）	若檢察官之提問涉及引導證人轉述他人之陳述，可能構成傳聞證據之異議理由。本題提問雖以目擊為前提，但其措辭可能引導傳聞性質之回答，辯護人得據以異議。

[!NOTE]
重點整理

- 主詰問原則上**不得**為誘導詰問（刑訴§166-1 III #1），例外情形始得為之。
- 證人原則上僅得就**親身經歷之事實**為陳述，不得為法律判斷或意見推測。
- 異議事由（刑訴§167-1 至 §167-7）包括：誘導訊問、與本案無關之事項、法律判斷、傳聞等。
- **意見證據**之異議，係針對證人之回答，而非針對檢察官之提問方式。

9、110年第2題（原第37題）

甲因涉嫌偽造乙名義之買賣契約書，經檢察官以涉犯行使偽造私文書等罪嫌提起公訴。法院審理時，甲未聲請調查證據，但否認犯罪；檢察官則表示：偵查卷附之證據資料已臻明確，亦無其他證據提出或聲請調查。關於法院調查職責之敘述，下列何者最為正確？

(A) 不問有利或不利於甲之證據，法院均不得依職權調查證據
(B) 對甲不利之證據，因發現真實之必要，法院得依職權調查證據
(C) 對甲不利之證據，因發現真實之必要，法院應依職權調查證據
(D) 不問有利或不利於甲之證據，法院如未依職權調查，即有應於審判期日調查之證據而未予調查之違法

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	依刑訴§163 II前段，法院為發見真實，**得**依職權調查證據。法院並非完全不得依職權調查，此選項過於絕對。
(B)	✓	依刑訴§163 II前段，法院為發見真實，**得**依職權調查證據，不論對被告有利或不利。惟此為「得」而非「應」，法院有裁量權。對不利於被告之證據，法院得基於發現真實之必要而依職權調查。
(C)	✗	依§163 II但書，僅於「公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事項」，法院**應**依職權調查。對被告不利之證據，法院係「得」而非「應」依職權調查，檢察官負實質舉證責任。
(D)	✗	法院依職權調查證據係「得」非「應」（§163 II前段），未依職權調查不當然構成判決違法。僅於公平正義之維護或被告利益有重大關係事項未調查時，始構成違法。

[!NOTE]
重點整理

- 法院依職權調查證據（刑訴§163 II）：
  - **前段**（「得」）：為發見真實，法院得依職權調查證據。
  - **但書**（「應」）：公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事項，法院**應**依職權調查。
- 檢察官負實質舉證責任，法院職權調查為補充性質。
- 法院未依職權調查不利被告之證據，不當然構成判決違法。

10、110年第18題（原第53題）

行合議審判之案件，經法院指定合議庭成員一名為受命法官，處理準備程序事項。有關受命法官得單獨處理之事項，下列敘述何者正確？

(A) 被告具保停止羈押聲請之裁定
(B) 實施勘驗
(C) 證據能力有無之裁定
(D) 審判期日之指定

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	具保停止羈押之裁定涉及被告人身自由之重大處分，應由**合議庭**裁定（刑訴§121），非受命法官得單獨處理。
(B)	✓	依刑訴§279 I，受命法官於準備程序中得為**勘驗**。此為法律明文授權受命法官得單獨處理之事項。
(C)	✗	證據能力有無之最終認定（裁定），攸關訴訟權益甚鉅，應由合議庭於審判期日為之。受命法官於準備程序中僅得就證據能力之意見為整理與調查（§273 I #4），但不宜單獨為最終裁定。
(D)	✗	審判期日之指定，係由**審判長**定之（刑訴§272），非受命法官之職權。受命法官得指定**準備程序期日**（§279 I），兩者不同。

[!NOTE]
重點整理

- 受命法官於準備程序中得單獨處理之事項（刑訴§279）：勘驗、搜索、扣押、鑑定、證人訊問（§276）等。
- 審判期日由**審判長**指定（§272），準備程序期日由**受命法官**指定。
- 具保停止羈押→**合議庭**裁定（§121）；證據能力最終認定→合議庭於審判期日為之。

11、110年第19題（原第54題）

被告甲涉嫌殺人，檢、辯雙方聲請傳喚之所有證人皆於第一審法院之審判期日出庭，但甲未到場，法院仍進行審判程序對證人進行交互詰問。下列敘述何者錯誤？

(A) 審判期日，被告已受合法通知無故不到庭者，得進行審判
(B) 除有特別規定外，被告未於審判期日到庭而逕行審判者，其判決當然違背法令
(C) 被告如因心神喪失不能到庭，且顯有應諭知免刑之情形時，仍得進行審判程序
(D) 被告如因疾病不能到庭，且顯有應諭知無罪之情形時，仍得進行審判程序

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓（錯誤選項）	依刑訴§281 I，被告經合法傳喚，無正當理由不到庭者，得拘提之。但甲涉犯殺人罪（非§281但書所列得不待被告陳述逕行判決之輕罪），**不得**僅因被告無故不到庭即逕行審判。被告到庭為原則，缺席審判為例外。
(B)	✗（正確敘述）	依刑訴§379 #6，除有特別規定外，被告未於審判期日到庭而逕行審判者，其判決**當然違背法令**。此為判決違法之絕對上訴理由。
(C)	✗（正確敘述）	依刑訴§294 III，被告因心神喪失或疾病不能到庭，顯有應諭知免刑或免訴判決之情形者，得不待其到庭，逕行判決。
(D)	✗（正確敘述）	依刑訴§294 III，被告因疾病不能到庭，顯有應諭知**無罪**之情形者，得不待其到庭，逕行判決。此為保護被告利益之特別規定。

[!NOTE]
重點整理

- 被告到庭為審判期日之原則，缺席審判為例外（刑訴§281、§294）。
- 被告未到庭而逕行審判→判決**當然違背法令**（§379 #6），但有特別規定者除外。
- 得不待被告到庭逕行判決之例外情形：
    1. §294 III：心神喪失或疾病不能到庭，且顯有應諭知無罪、免訴或免刑之情形。
    2. §306：被告拒絕陳述或未經許可退庭。
    3. §371：第二審被告經合法傳喚無正當理由不到庭。

12、114年第6題（原第41題）

關於被告在場權之保障，下列訴訟程序何者違反規定？

(A) 一審法院傳喚被告及告訴人到庭，被告因與告訴人吵架，自認受辱而未經審判長許可就離庭，法院得不待其陳述逕行判決
(B) 車禍過失傷害案件，受命法官為了節省開庭時間，就自己在辦公室勘驗現場光碟，並製成勘驗筆錄，但為保障被告之陳述權，故於審判庭中提示勘驗筆錄給被告表示意見
(C) 二審法院合法傳喚被告，但被告選擇不出庭，法院得不待其陳述逕行判決
(D) 證人明確表明被告在場會妨礙其自由陳述，審判長於聽取檢察官、辯護人意見後，得命被告暫時退庭

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗（合法）	依刑訴§306，被告未經許可退庭者，法院得不待其陳述逕行判決。被告因與告訴人吵架而自行離庭，屬未經許可退庭之情形。
(B)	✓（違反規定）	受命法官於辦公室內單獨勘驗現場光碟，未通知當事人及辯護人到場，違反勘驗程序應保障當事人**在場權**之規定（刑訴§279 II 準用§150）。事後於審判庭提示勘驗筆錄不能治癒程序瑕疵。參照111年第11題（原第46題），法院實施勘驗應使當事人有在場觀察之機會。
(C)	✗（合法）	依刑訴§371，被告經合法傳喚，無正當理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決。第二審適用此規定。
(D)	✗（合法）	依刑訴§169，證人有在被告面前不能自由陳述之虞者，審判長得命被告退庭，但被告退庭後應告以證人陳述之要旨。

[!NOTE]
重點整理

- 勘驗之在場權：法院實施勘驗應通知當事人及辯護人到場（刑訴§150），受命法官於準備程序行勘驗亦同（§279 II）。
- 事後提示勘驗筆錄**不能治癒**未踐行在場權之程序瑕疵。
- 二審缺席判決：被告經合法傳喚無正當理由不到庭→得逕行判決（§371）。
- 證人陳述保護：被告在場妨礙證人自由陳述→得命被告退庭（§169）。

13、114年第12題（原第47題）

刑事訴訟法交互詰問程序，關於誘導詰問之敘述，下列何者錯誤？

(A) 主詰問時，就證人、鑑定人故為規避之事項，得為誘導詰問
(B) 行主詰問時，對於鑑定人為與先前不符之陳述時，詰問者就該鑑定人先前之陳述亦得為誘導詰問
(C) 行反詰問於必要時，得為誘導詰問
(D) 行主詰問時，就當事人顯無爭執之事項，不得為誘導詰問

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗（正確敘述）	依刑訴§166-1 III #4，主詰問時，證人或鑑定人對詰問者故為規避之事項，得為誘導詰問。此為主詰問例外得為誘導詰問之法定事由之一。
(B)	✗（正確敘述）	依刑訴§166-1 III #5，主詰問時，證人或鑑定人為與先前不符之陳述，就其先前之陳述，得為誘導詰問。此屬喚起記憶或彈劾之功能。
(C)	✗（正確敘述）	依刑訴§166-2 II，反詰問於必要時得為誘導詰問。反詰問本質上容許較大程度之誘導，因反詰問之目的在於彈劾或測試證言之可信度。
(D)	✓（錯誤敘述）	依刑訴§166-1 III #1，主詰問時就**當事人顯無爭執之事項**，**得**為誘導詰問，而非不得。此為主詰問例外容許誘導之情形，旨在節省訴訟資源，就無爭執之背景事項快速帶過。

[!NOTE]
重點整理

- 主詰問**原則上不得**誘導詰問，但有以下例外（刑訴§166-1 III）：
    1. 當事人顯無爭執之事項
    2. 喚起記憶所必要
    3. 證人表示不記得
    4. 證人、鑑定人故為規避
    5. 先前不符之陳述
    6. 其他認有必要之事項
- **反詰問**於必要時得為誘導詰問（§166-2 II）。
- 覆主詰問原則上不得為誘導詰問（§166-4 II）。

肆、判決

14、108年第21題（原第56題）

檢察官就被告涉嫌竊盜甲、乙所有財物之事實，起訴認為成立一個竊盜罪之接續犯。法院開庭調查後，檢察官發現被訴竊盜乙所有財物部分，應屬誤會，而以言詞向法院請求減縮此部分之起訴事實，主張法院只要審判被訴竊盜甲財物之事實即可。法院調查結果，認定被告被訴竊盜甲所有財物之犯罪成立，被訴竊盜乙所有財物之證據不足，且兩者非屬接續犯。依實務見解有關法院之審判，下列敘述何者正確？

(A) 審判對象包括被訴竊盜甲、乙所有財物之事實，並於主文就被訴竊盜甲所有財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，諭知無罪
(B) 審判對象包括被訴竊盜甲、乙所有財物之事實，並於主文就被訴竊盜甲所有財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明不另為無罪之諭知
(C) 審判對象只有被訴竊盜甲所有財物之事實，應於主文就被訴竊盜甲財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明非審判對象
(D) 審判對象只有被訴竊盜甲所有財物之事實，應於主文就被訴竊盜甲財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明不另為公訴不受理之諭知

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	檢察官起訴書所載犯罪事實（竊盜甲、乙財物）即為法院審判之對象。我國採**起訴不可撤回原則**，檢察官於審判中不得任意減縮起訴範圍。法院認定兩者非接續犯，屬**數罪**，應分別判決：竊盜甲部分成立有罪、竊盜乙部分證據不足應諭知無罪。兩者既為數罪，各獨立於主文中諭知。
(B)	✗	「不另為無罪諭知」僅適用於法院認定構成**裁判上一罪**（如想像競合、接續犯）且部分不能證明時，始於理由中說明即可。本題法院認定兩者**非接續犯**，應獨立於主文諭知無罪，不得僅於理由中不另為無罪諭知。
(C)	✗	起訴之效力及於全部犯罪事實，檢察官不得以言詞減縮起訴範圍，法院之審判對象仍包括竊盜甲、乙財物之全部事實。
(D)	✗	同(C)，審判對象包括全部事實。且「公訴不受理」之適用情形為訴訟條件欠缺（§303），本題並非欠缺訴訟條件。

[!NOTE]
重點整理

- **起訴不可撤回原則**：檢察官提起公訴後，不得任意撤回或減縮起訴範圍。
- 法院審判範圍以**起訴書所載犯罪事實**為準（刑訴§267、§268），不受檢察官事後主張之拘束。
- **不另為無罪諭知**：僅適用於裁判上一罪中部分不能證明之情形；若為數罪，應於主文獨立諭知無罪。
- 接續犯為裁判上一罪；若非接續犯，各行為獨立論罪。

15、108年第22題（原第57題）

檢察官起訴被告想像競合犯傷害、竊盜罪嫌，法院審理時，對傷害撤回告訴，法院認為被告竊盜罪嫌不成立，法院應如何諭知判決？下列敘述，依現行實務見解，何者正確？

(A) 傷害部分為不受理判決，竊盜部分為無罪判決
(B) 傷害部分為不受理判決，竊盜部分於判決理由不另為無罪諭知
(C) 竊盜部分為無罪判決，傷害部分於判決理由不另為不受理諭知
(D) 竊盜部分不受理判決，傷害部分無罪判決

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	檢察官起訴之想像競合犯（傷害＋竊盜），法院審理後認定：(1)傷害部分因撤回告訴，應諭知不受理（§303 #3）；(2)竊盜罪嫌不成立，應諭知無罪（§301）。兩部分均為**程序判決或實體判決**，且因想像競合之前提（犯罪事實同一性）經審理後可能不成立，法院應分別於主文中獨立諭知。依最高法院見解，傷害與竊盜既分屬不受理與無罪，應各別諭知。
(B)	✗	若傷害部分為主刑（較重之罪），竊盜從之，才可能於理由中不另為無罪諭知。但本題兩罪均不成立（一為程序駁回、一為實體無罪），不適用「不另為」之附隨處理方式。
(C)	✗	同(B)之理由，兩者均不成立犯罪，不應以一者為主、另一者從之。且竊盜無罪、傷害不受理，應分別獨立諭知。
(D)	✗	竊盜部分不成立犯罪應為「無罪」而非「不受理」，傷害部分撤回告訴應為「不受理」而非「無罪」，本選項錯置判決類型。

[!NOTE]
重點整理

- 想像競合犯經審理後兩罪均不成立：應分別獨立於主文諭知判決。
- 撤回告訴→不受理判決（刑訴§303 #3）；罪嫌不成立→無罪判決（§301）。
- **不另為無罪（或不受理）諭知**之適用前提：裁判上一罪中，**已有部分成立有罪**，其餘部分不能證明或應不受理時，始於理由中附帶說明。若全部均不成立，應各別獨立於主文諭知。

16、110年第17題（原第52題）

被告行為依行為時之法律成立犯罪，經檢察官提起公訴，法院審理結果認定犯行明確，但審判中該犯罪所適用之刑法規定經司法院大法官解釋宣告違憲，且自解釋公布日起失效。依最高法院刑事大法庭裁定見解，下列敘述何者正確？

(A) 法院應逕適用刑事訴訟法第302條第4款規定，判決免訴
(B) 法院應先依刑法第 2 條第 1 項規定為新舊法比較，再適用刑事訴訟法第 302 條第 4 款規定，判決免訴
(C) 法院應先依刑法第2條第1項規定為新舊法比較，再適用刑事訴訟法第301條規定，判決無罪
(D) 法院應先依刑法第 2 條第 1 項規定為新舊法比較，再依刑事訴訟法第 300 條規定變更起訴法條，並判決免刑

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依最高法院刑事大法庭裁定見解，刑法規定經大法官解釋宣告違憲且自解釋公布日起失效者，等同該刑罰法律已廢止，屬刑訴§302 #4「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」之情形，法院應**逕為免訴判決**，無須先為新舊法比較。
(B)	✗	法律經宣告違憲失效，非屬一般法律修正之情形，不適用刑法§2 I新舊法比較。蓋違憲失效係法律自始不應存在，與法律修正之從新從輕原則不同，故逕適用§302 #4免訴即可。
(C)	✗	法院認定犯行明確（有罪），因法律違憲失效而不罰，應為「免訴」而非「無罪」。無罪係指犯罪不能證明（§301），與本題情形不同。
(D)	✗	法律違憲失效不涉及變更起訴法條（§300）或免刑判決。免刑判決係刑法有免除其刑之規定時適用，與法律違憲失效無關。

[!NOTE]
重點整理

- 刑法規定經大法官解釋**宣告違憲且失效**→等同刑罰法律已廢止→**免訴判決**（刑訴§302 #4）。
- 此情形**無須新舊法比較**（刑法§2 I），逕為免訴判決。
- 免訴判決之事由（§302）：曾經判決確定、時效完成、法律已廢止其刑罰、大赦。
- 區辨：無罪（犯罪不能證明）vs 免訴（訴訟條件消滅）vs 免刑（有罪但免除刑罰）。

17、112年第11題（原第46題）

關於法院於審判中得依刑事訴訟法第300條規定，踐行變更起訴法條之情形，依實務見解，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官起訴被告涉犯強盜罪，法院認定係犯行賄罪
(B) 檢察官起訴被告涉犯強制猥褻罪，法院認定係搶奪罪
(C) 檢察官起訴被告涉犯普通竊盜罪，法院認定係犯攜帶兇器竊盜罪
(D) 檢察官起訴被告涉犯搶奪罪，法院認定係犯贓物罪

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	強盜罪與行賄罪之社會基本事實完全不同（一為財產犯罪之暴力取財，一為妨害國家公務之行賄），不具犯罪事實之同一性，不得變更起訴法條。

(B) ✗ 強制猥褻罪與搶奪罪之社會基本事實不同（一為性侵害犯罪，一為財產犯罪），不具同一性，不得變更法條。

(C) ✓ 普通竊盜罪（§320）與攜帶兇器竊盜罪（§321 I #3）之社會基本事實具有同一性，均為竊取他人財物之行為，僅手段加重不同。法院得依§300變更起訴法條，改論以加重竊盜罪。

(D) ✗ 搶奪罪與贓物罪之社會基本事實不同（一為自行不法取得、一為收受他人犯罪所得之物），犯罪事實不具同一性，不得變更起訴法條。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 變更起訴法條（刑訴§300）之前提：起訴事實與法院認定事實之**社會基本事實同一**。
> - 同一性判斷：以**犯罪構成要件之共通性**及**社會事實之重疊**為標準。
> - 可變更之典型案例：普通竊盜 ↔ 加重竊盜、普通傷害 ↔ 重傷害。
> - 不可變更之典型案例：強盜 ↔ 行賄、搶奪 ↔ 贓物（社會事實完全不同）。

18、112年第22題（原第57題）

> 檢察官以甲違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物之罪嫌提起公訴，經法院調查審理後，認為甲不具公務員身分，且不能證明甲涉犯普通詐欺罪。下述方式何為適法？

(A) 法院毋庸變更檢察官起訴法條，逕為甲無罪之判決
(B) 法院應變更檢察官起訴法條為普通詐欺罪，再為甲無罪之判決
(C) 法院應先曉諭檢察官對甲追加起訴普通詐欺罪，方由法院為甲無罪之判決
(D) 法院應以起訴程序違背規定，諭知不受理判決

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	法院認定甲不具公務員身分，即不成立貪污治罪條例之罪。而利用職務詐取財物罪與普通詐欺罪之社會基本事實具同一性，法院本得審酌是否變更法條為普通詐欺罪。但法院已認定「不能證明甲涉犯普通詐欺罪」，故即使變更法條仍為無罪，**毋庸先行變更**，逕為無罪判決即可。
(B)	✗	既然法院已認定不能證明甲犯普通詐欺罪，無須多此一舉先變更起訴法條再判無罪。變更起訴法條之目的在於改論有罪之罪名，若結論仍為無罪，直接就起訴法條判決無罪即可。
(C)	✗	追加起訴須具備§265之要件（相牽連案件），且本題犯罪事實同一，非追加起訴之問題。法院逕為無罪判決即可。
(D)	✗	起訴程序並無違背規定之處，檢察官依其偵查結果認定甲為公務員而起訴貪污罪，屬檢察官起訴裁量，不構成§303之不受理事由。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 變更起訴法條（§300）之目的：法院認定犯罪事實與起訴法條不同，但仍構成**有罪**時，始有變更必要。
> - 若法院認定全部不能證明犯罪→逕為**無罪判決**（§301），毋庸先變更起訴法條。
> - 體系整理：起訴法條與法院認定不符之處理：
>
> - 有罪但罪名不同→變更起訴法條（§300）
> - 全部不能證明→逕為無罪判決（§301）

19、109年第20題（原第55題）

> 甲涉嫌竊取乙所有之手錶，經檢察官以涉犯竊盜罪嫌提起公訴，法院審理結果，發現甲係故買贓物，該手錶實際上為丁所竊取，檢察官乃於第一審言詞辯論終結前請求更正起訴法條為甲涉犯故買贓物罪，並追加起訴丁涉犯竊盜罪。關於第一審法院判決之敘述，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 法院就甲部分，應諭知變更起訴法條，改判處故買贓物罪；就丁部分，追加起訴合法，應判處竊盜罪
(B) 法院就甲部分，不得變更起訴法條，應判決無罪；就丁部分，追加起訴合法，應判處竊盜罪
(C) 法院就甲部分，不得變更起訴法條，應判決無罪；就丁部分，追加起訴不合法，應判決公訴不受理
(D) 法院就甲部分，應諭知變更起訴法條，改判處故買贓物罪；就丁部分，追加起訴不合法，應判決公訴不受理

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	竊盜罪與故買贓物罪之社會基本事實**不同一**（一為自行竊取，一為收買他人犯罪所得之物），不具犯罪事實之同一性，法院**不得**依§300變更起訴法條。
(B)	✓	甲部分：竊盜與故買贓物之社會基本事實不同一，不得變更起訴法條，應就起訴之竊盜罪嫌為**無罪判決**。丁部分：丁涉犯竊盜與甲被訴竊盜屬「數人共犯一罪」之**相牽連案件**（刑訴§7 I①），檢察官得於第一審言詞辯論終結前追加起訴（§265），追加起訴合法。
(C)	✗	甲部分無罪判決正確，但丁部分之追加起訴合法（屬相牽連案件），不應諭知不受理。
(D)	✗	甲部分不得變更起訴法條，且丁部分追加起訴合法，本選項兩部分均有誤。

[!NOTE]
重點整理

- **變更起訴法條**（§300）之前提：起訴事實與法院認定事實之**社會基本事實同一**。
- 竊盜罪 → 故買贓物罪：社會基本事實**不同一**（自行竊取 vs 收買他人犯罪所得），不得變更法條。
- **追加起訴**（§265）之要件：須為**相牽連案件**（§7），且於第一審言詞辯論終結前為之。
- 「數人共犯一罪」屬相牽連案件，得追加起訴。

20、112年第12題（原第47題）

甲因涉犯刑法第277條第1項之傷害罪，經檢察官提起公訴。於地方法院所定審判期日前，被告甲因地址遷移所在不明，經法院就該案審判期日之傳票為公示送達並發生效力，惟被告甲並未到庭，且並無敘明有何正當理由不到庭，法院逕為判處拘役30日之判決，是否合法？

(A) 合法，被告甲已經法院合法傳喚卻無正當理由不到庭，且其所犯為最高本刑5年以下有期徒刑之罪，即得為一造缺席判決
(B) 合法，被告甲已經法院合法傳喚卻無正當理由不到庭，且法院係科處被告拘役
(C) 不合法，因被告甲未經拘提，法院逕為公示送達傳喚並不合法
(D) 不合法，被告甲雖經法院合法傳喚，但未於審判期日到庭，法院不得審判

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	依刑訴§306，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決之情形，依同條但書規定，**不以最高本刑5年以下為要件**，而係以「法院科刑」為基準。§306但書規定，科處拘役或專科罰金之案件，得不待被告陳述逕行判決。
(B)	✓	依刑訴§306但書，被告經合法傳喚無正當理由不到庭，法院科處被告**拘役**（而非有期徒刑），得不待被告陳述逕行判決（一造缺席判決）。本案經公示送達已發生效力，屬合法傳喚，且科處拘役符合§306但書之要件，故判決合法。
(C)	✗	被告地址遷移所在不明，法院依法為公示送達並無不合法。公示送達並非以拘提為前提，被告所在不明即得為公示送達。
(D)	✗	刑訴§306明定被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，法院得不待其陳述逕行判決，並非一律不得審判。

[!NOTE]
重點整理

- **一造缺席判決**（刑訴§306）：被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決。
- §306但書之限制：得逕行判決之情形，以法院**科處拘役或專科罰金**之案件為限，非以最高本刑5年以下為標準。
- **公示送達**之合法性：被告所在不明時，法院得為公示送達，無須先行拘提。
- 區辨：§306本文（無限制）vs §306但書（科拘役或專科罰金）→後者始得不待陳述逕行判決。

伍、簡式審判程序

21、109年第22題（原第57題）

有關刑事簡式審判程序之證據調查，下列敘述何者正確？

(A) 證人以書面代到庭之陳述，未經向當事人宣讀或告以要旨，不得作為判斷之依據
(B) 對於得為證據之證物，非經提示當事人使其辨認，不得作為判斷之依據
(C) 對於得為證據之被告自白，於有關犯罪事實之其他證據調查完畢前，亦得調查之
(D) 對於法院依職權傳喚到場證人，未令當事人交互詰問，其供述皆無證據能力

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	簡式審判程序**不受**傳聞法則（§159 I）及相關調查方式限制（§273-2），證人以書面代替到庭陳述之文書，即使未經宣讀或告以要旨，於簡式審判程序中仍得作為證據。
(B)	✓	即使在簡式審判程序中，**證物之調查**仍應踐行基本程序——提示當事人使其辨認（§164）。此為最低限度之證據調查程序要求，不因簡式審判而免除。
(C)	✗	依刑訴§156 III，被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查**其他必要之證據**以增強法院確信。雖簡式審判程序簡化調查方式，但自白之補強法則仍適用。簡式審判中被告自白之調查順序雖較彈性，但§161-3規定法院就被告自白之調查仍應在其他證據之後。
(D)	✗	簡式審判程序**不適用交互詰問規定**（§273-2），法院得逕行訊問證人，未行交互詰問不影響證據能力。此為簡式審判程序簡化之核心特徵之一。

[!NOTE]
重點整理

- 簡式審判程序之簡化範圍（刑訴§273-2）：不適用傳聞法則（§159 I）、不適用交互詰問相關規定。
- 簡式審判程序**仍須踐行**之證據調查：證物應提示辨認（§164）、自白之補強法則（§156 III）。
- 簡式審判≠免除所有證據調查：僅簡化調查方式，仍應確保基本正當程序。

22、110年第20題（原第55題）

簡式審判程序一方面可合理分配司法資源的利用，且可減輕法院審理案件之負擔，以達訴訟經濟之要求；另一方面亦可使訴訟儘速終結，讓被告免於訟累。下列關於簡式審判程序之敘述，何者錯誤？

(A) 簡式審判程序不適用傳聞法則
(B) 審判長將被告所犯為未經許可持有手槍罪（法定刑為 5 年以上有期徒刑，併科新臺幣 1 千萬元以下罰金），誤裁定改行簡式審判程序，但實際上仍依通常審判程序進行審理，實務上認為判決並無違法可言
(C) 簡式審判程序訊問證人之方式，毋庸行交互詰問
(D) 簡式審判程序因被告為有罪陳述，所以可簡化調查證據程序，但為保障被告訴訟上權利，法院仍應行合議審判以求慎重

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗（正確敘述）	依刑訴§273-2，簡式審判程序不受§159 I傳聞法則之限制，傳聞證據亦得作為證據。
(B)	✗（正確敘述）	依刑訴§273-1 II，死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑之案件，不得改行簡式審判程序。持有手槍罪法定刑5年以上，不得改行簡式審判。但若誤裁定改行後**實際上仍依通常程序審理**，未損害被告權益，實務認為判決尚無違法。
(C)	✗（正確敘述）	簡式審判程序不適用交互詰問規定（§273-2），法院得以訊問之方式調查證人，毋庸行交互詰問。
(D)	✓（錯誤敘述）	簡式審判程序得由**獨任法官**審判（§273-1 II反面解釋），不以合議審判為必要。此為簡式審判程序與通常審判程序之重要區別，旨在簡化程序、節省司法資源。

[!NOTE]
重點整理

- 簡式審判程序之特徵：
    1. 不適用傳聞法則（§273-2）
    2. 不行交互詰問（§273-2）
    3. 得由**獨任法官**審判
    4. 簡化證據調查程序
- **不得**改行簡式審判之案件：死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑之案件（§273-1 II）。
- 誤行簡式審判裁定但實際依通常程序審理→判決不違法（重實質不重形式）。

23、114年第20題（原第55題）

被告涉犯搶奪罪於準備程序中為有罪之陳述，辯護人主張被告因精神障礙有阻卻責任事由之存在，法院一方面同意將被告送精神鑑定，另一方面告知被告簡式審判程序之旨，經詢問後辯護人亦無其他意見，裁定進行簡式審判程序。法院之處理是否合法？

(A) 合法。法院既已同意送鑑定，已顧及被告之抗辯，辯護人亦無意見，對被告防禦權並無危害。若案件已臻明確，應容許改行簡式審判程序
(B) 合法。實務上之鑑定多半採機關鑑定，即鑑定人不會出庭接受交互詰問，因此認定罪責之精神鑑定與簡式審判程序並無衝突
(C) 不合法。辯護人之抗辯若與被告本人相矛盾，應以被告本人之意思為準，此時法院既裁定行簡式審判程序，即不得再送精神鑑定
(D) 不合法。簡式審判程序以被告為有罪陳述為前提，若被告主張有阻卻罪責事由，即不得改採簡式審判程序

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	辯護人主張被告有阻卻責任事由（精神障礙），此意味著被告可能不成立犯罪，與簡式審判程序以「被告為有罪陳述」為前提之要件矛盾。不能僅因辯護人未明確反對即認合法。
(B)	✗	精神鑑定之結果可能証明被告因精神障礙而無責任能力，此將動搖「有罪陳述」之前提。問題不在於鑑定人是否出庭交互詰問，而在於被告是否真正「有罪」仍有重大疑義。
(C)	✗	辯護人為被告之利益行使辯護權（主張阻卻責任事由），不構成與被告矛盾之問題。且法院不應因裁定簡式審判即排除必要之鑑定調查。
(D)	✓	簡式審判程序之前提為被告就被訴事實為**有罪之陳述**（刑訴§273-1 I）。辯護人主張被告有阻卻責任事由（精神障礙），即表示被告是否有罪仍有重大爭執，不符合簡式審判程序之前提要件，法院不得裁定改行簡式審判程序。

[!NOTE]
重點整理

- 簡式審判程序之前提：被告就被訴事實為**有罪之陳述**（刑訴§273-1 I）。
- 有罪陳述之實質意義：被告對犯罪事實（含構成要件及責任）均無爭執。
- 辯護人主張阻卻責任事由（如精神障礙）→被告是否有罪仍有爭議→**不符合**簡式審判前提。
- 法院於裁定改行簡式審判前，應確認被告之有罪陳述係真實且自願，且無阻卻犯罪成立之事由。

<!-- 後續子主題待補 -->